

1. 제정이유

행정처분 및 과태료에 대한 가중처분 기준의 해석·집행 시 혼란을 해소하기 위해 가중처분 적용 순서도 및 예시 규정을 포함하는 제재 처분 세부기준을 정하는 등 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침을 마련하고자 함

2. 주요내용

질병관리청 소관 법령 행정처분 및 과태료에 대한 가중처분 순서도 및 예시 마련

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

질병관리청 소관 법령에 따른 행정처분 및 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침안

제1조(목적) 이 예규는 질병관리청 소관 법령에 따른 처분 및 과태료 기준 중
가중처분에 관한 세부적인 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(가중처분 적용 순서도 및 예시) 질병관리청 소관 법령에 따라 가
중된 부과처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시는 별표와 같다.
이 경우 가중처분 적용 기준 기간은 각 개별법의 기준을 따른다.

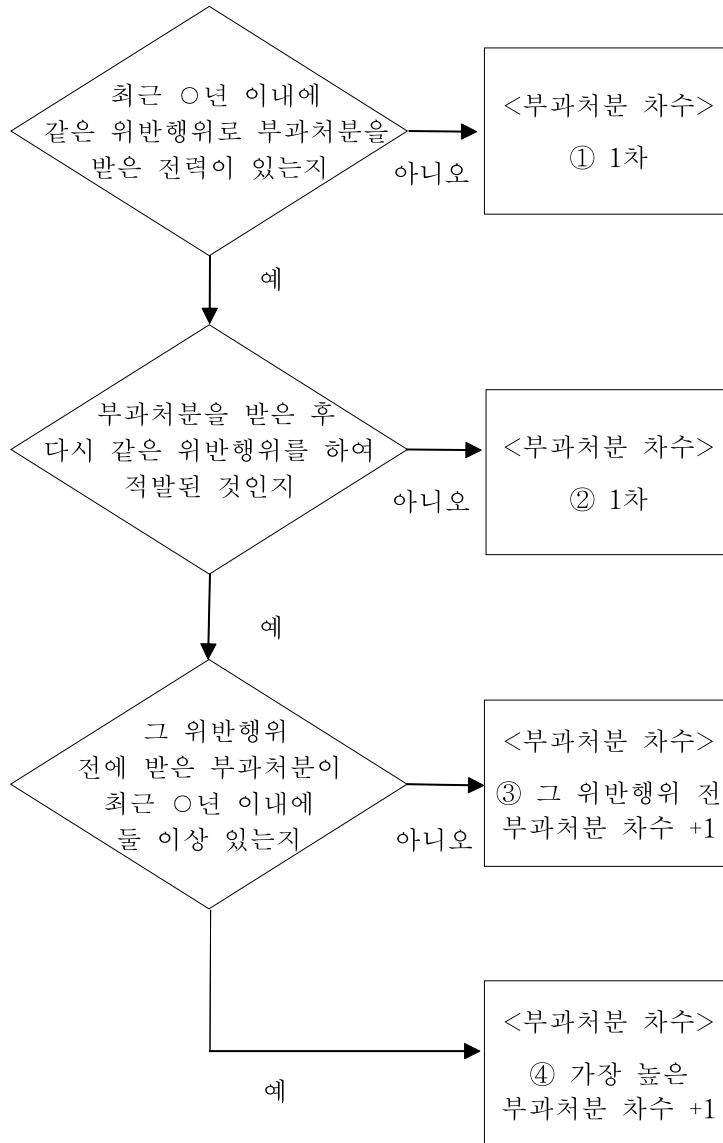
제3조(재검토 기한) 질병관리청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에
관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2023년 9월 1일 기준으로 매 3년이
되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토
하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표] 가중처분 적용 순서도 및 예시

<가중처분 적용 순서도 및 예시>



(가중처분 적용 기준 기간이 최근 1년인 경우)

◇ (①예시) 2020년 2월 1일 3차 처분을 받고, 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 2022년 1월 1일 적발된 경우: 1차 처분 부과

◇ (②예시) 2021년 2월 1일 1차 처분을 받고, 2021년 1월 1일에 한 위반행위에 대해 2022년 1월 1일 적발된 경우: 1차 처분 부과

◇ (③예시) 2021년 2월 1일 1차 처분을 받고, 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 2022년 1월 1일 적발된 경우: 2차 처분 부과

◇ (④예시) 2021년 2월 1일 1차 처분, 3월 1일 2차 처분을 받고, 2차 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 2022년 1월 1일 적발된 경우: 3차 처분 부과

※ ○년: 각 개별법의 가중처분 적용 기준 기간